MINISTER
SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 21 czerwca 2022 r.

DLPK-V.454.436.2022

Pan
Janusz Cieszyński
Sekretarz Stanu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi pismo z dnia 3 czerwca 2022 r. (sygn. DRC.WLA.0610.6.2022), przy którym przekazano do uzgodnień międzyresortowych *projekt ustawy o aplikacji mObywatel* (UD394), uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Ministerstwo Sprawiedliwości popiera kierunek zmian zaproponowany w przekazanym projekcie ustawy, jak też – co do zasady – sposób jego realizacji, podzielając pogląd projektodawcy o celowości wprowadzenia możliwości korzystania z dokumentów elektronicznych, obsługiwanych przy użyciu aplikacji mObywatel, w sposób co najmniej tak szeroki jak w przypadku odpowiadających im dokumentów tradycyjnych.

Odnosząc się do treści przekazanego projektu ustawy, należy przedstawić następujące uwagi dotyczące regulacji o fundamentalnym charakterze dla funkcjonowania ustawy, dotyczące w szczególności posługiwania się dokumentami elektronicznymi zawierającymi dane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL.

1. Zgodnie z dyspozycją art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – *Prawo o notariacie* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192, z późn. zm.), przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, a stosownie do treści § 2 powołanego przepisu, stwierdzenie to powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów. Z kolei przepis art. 92 § 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy wymienia wśród obligatoryjnych elementów aktu notarialnego m.in. imiona rodziców osób fizycznych. Celowym byłoby uzupełnienie danych wskazanych w **art. 2 ust. 3 projektu ustawy** o imię ojca i imię matki (w projektowanej regulacji dane te wskazano jako nieobligatoryjne elementy dokumentu elektronicznego), co umożliwiłoby sporządzanie aktów

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
tel.: +48 22 52 12 888, www.ms.gov.pl

notarialnych w oparciu o okazany notariuszowi dokument elektroniczny również w zakresie imion rodziców.

2. Projektowany art. 2 ust. 5 stanowi, że dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3 (to jest dokument elektroniczny zawierający określone dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL), jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie danych w nim zawartych, w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron. **Nie jest zrozumiałe posłużenie się w tym kontekście wyrażeniem *w zakresie danych w nim zawartych*.** Nie wiadomo, co miałoby oznaczać stwierdzenie tożsamości w określonym zakresie, skoro tożsamość danej osoby powinna być ustalana w sposób pewny (a nie zakresowy), na podstawie jej imienia, nazwiska i nr PESEL (dającego możliwość odróżnienia osób o tym samym imieniu lub imionach i tym samym nazwisku), a zatem danych objętych treścią dokumentu elektronicznego. Zdając sobie sprawę, że w myśl projektowanego art. 2 ust. 4 dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, jedynie może zawierać dodatkowe dane, także bez nich powinno nastąpić jednoznaczne zweryfikowanie tożsamości użytkownika aplikacji mObywatel. Uwaga powyższa pozostaje aktualna także w odniesieniu do możliwości potwierdzenia obywatelstwa.

3. Ponadto wątpliwości budzi opatrzenie **proponowanego art. 2 ust. 5** zastrzeżeniem wskazującym, że wykorzystanie dokumentu elektronicznego do potwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa może nastąpić jedynie *w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron*. Nie jest zrozumiałe, z jakich powodów zostało wprowadzone to ograniczenie. W warunkach posiedzeń sądowych przeprowadzanych z wykorzystaniem telekonferencji, weryfikacja tożsamości osób biorących zdalny udział w czynnościach procesowych polega na okazaniu do kamery dowodu osobistego albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Zaproponowane brzmienie przepisu art. 2 ust. 5 projektowanej ustawy zdaje się wykluczać możliwość okazania w takim przypadku dokumentu elektronicznego, co nie wydaje się uzasadnione żadnymi względami.

4. Stanowczego zanegowania wymaga propozycja brzmienia **art. 2 ust. 8 projektowanej ustawy, w tym w związku z treścią jej art. 2 ust. 9**. Przepis art. 2 ust. 8 wyłącza możliwość wykorzystania dokumentu elektronicznego *gdy ze względu na cel i skutki prawne potwierdzenia tożsamości poziom pewności i bezpieczeństwa takiego sposobu potwierdzenia tożsamości jest niewystarczający*, natomiast przepis art. 2 ust. 9 zawiera delegację ustawową do wydania fakultatywnego rozporządzenia określającego przypadki, w których dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, nie może być wykorzystywany do potwierdzenia tożsamości.

W tych uwarunkowaniach prawnych zdaje się, że obie regulacje prawne stanowią niezależne podstawy wykluczenia możliwości użycia dokumentu elektronicznego dla potwierdzenia tożsamości, już choćby z tej przyczyny, iż norma art. 2 ust. 8 w zakresie przewidzianego w nim ograniczenia nie odsyła do rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 2 ust. 9, lecz ma charakter autonomicznej regulacji skierowanej do podmiotów czy organów władnych do potwierdzenia tożsamości danej osoby w związku z podejmowanymi czynnościami. Przyjęcie takiej wykładni – a na tle projektowanych regulacji normatywnych nie wydaje się możliwe przyjęcie odmiennej – godzi w ideę uczynienia z dokumentu elektronicznego swego rodzaju zamiennika dowodu osobistego czy paszportu. O ile możliwa będzie bowiem odmowa potwierdzenia tożsamości dokumentem elektronicznym, gdy ze względu na cel i skutki prawne potwierdzenia tożsamości poziom pewności i bezpieczeństwa takiego sposobu potwierdzenia tożsamości jest niewystarczający, o tyle każdy podmiot w każdej sprawie będzie mógł, powołując się na cel czy skutki prawne potwierdzenia tożsamości, zażądać jej weryfikacji poprzez okazanie dokumentu innego niż elektroniczny. W sposób oczywisty podważy to wiarygodność dokumentu elektronicznego, jak też nakaże poddanie w wątpliwość jego przydatności wobec każdorazowego braku pewności, czy dokument elektroniczny zostanie zaakceptowany.

Nie negując tego, że w szczególnych przypadkach zasadne może być posłużenie się fizycznym dokumentem potwierdzającym tożsamość, projektodawca powinien wprost wskazać te przypadki, i to w ustawie, jako ograniczające zasadę ekwiwalentności dokumentu fizycznego i dokumentu elektronicznego. Trudno podzielić stanowisko, że unormowanie w tym zakresie może zostać zawarte w akcie wykonawczym i to o fakultatywnym charakterze. Zidentyfikowanie przypadków mogących wymagać wyłączenia możliwości potwierdzenia tożsamości dokumentem elektronicznym powinno nastąpić na etapie prac rządowych nad projektowaną ustawą, w szczególności w toku uzgodnień międzyresortowych.

Wobec powyższego zasadne wydaje się poddanie pod rozwagę rezygnacji z normy wyrażonej w art. 2 ust. 8 oraz z upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 9 i ewentualne uregulowanie na poziomie ustawowym wyłączeń dopuszczalności wykorzystania dokumentu elektronicznego do potwierdzenia tożsamości.

5. W punkcie 4 OSR, jako podmiot, na który oddziałuje projekt, wskazano również notariuszy. W związku z powyższym celowym wydaje się przesłanie projektu do zaopiniowania Krajowej Radzie Notarialnej i uzupełnienie w tym zakresie punktu 5 OSR.

Jednocześnie mając na względzie zakres projektowanych regulacji i ich istotę zastrzegam możliwość zgłoszenia dalszych uwag na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości

Michał Woś

Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/